

田州古城二期一标段（明月湾）项目8幢“7•07”死亡事故调查报告

2018-09-11 16:28 来源：安监局 作者：安监局

田州古城二期一标段（明月湾）项目8幢

“7·07”死亡事故调查报告

2018年7月7日11时05分左右，云南喜洲建设工程有限公司在田阳县田州古城二期一标段（明月湾）项目8幢吊浆抹灰施工过程中发生施工人员料平台坠落事故，造成1名工人当场死亡。

事故发生后，县人民政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和事故调查序，依法成立了由县安监局牵头，住建局、公安局、工商局、田州镇人民政府等单位组成的事故调查组，调查组按照“四不放过”和“依法依规、实注重实效、公平公正”的原则，开展事故调查取证工作，经现场勘察，查阅相关资料台账，询问在场人员及相关工作人员、技术分析等，现已基本经过、原因，认定了事故性质及责任，并对事故负有责任的相关责任人及责任单位、事故防范措施提出建议。现将事故调查情况形成如下报告：

一、事故概况

（一）事故单位：云南喜洲建设工程有限公司

（二）事故地点：田阳县田州古城二期一标段（明月湾）项目8幢

（三）事发时间：2018年7月7日11时05分左右。

（四）死亡时间：2018年7月7日11时20分左右。

（五）死亡情况：死亡1人，死者方玉农，男，壮族，1962年8月3日出生，身份证号码：452624********1591，广西平果县太平镇仰良村龙人。事发前系云南喜洲建设工程有限公司临时雇佣抹灰工。

（六）事故类型：高处坠落。

（七）直接经济损失：约100万元。

二、事故单位基本情况

单位名称：云南喜洲建设工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：云南省大理州大理市喜洲镇仁里邑13号

营业执照统一社会信用代码：915329016682683145

法定代表人：李必荣

注册资本：伍仟陆佰万元整

成立日期：2007年11月15日

营业期限：2007年11月15日至长期

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、园林古建筑工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级...

三、项目基本概况

工程项目名称：田阳县田州古城二期一标段（明月湾）；

项目建设单位（业主）：广西汇通古镇文化旅游开发有限公司；

施工单位：云南喜洲建设工程有限公司（该项目原先是由四川省泸县第九建筑工程有限公司2016年9月中标承建，于2017年7月28日竣工验收工程量总计40幢中已完工的33幢，并于2018年1月30日完成该33幢项目的结算工作，由于受高压线迁移的影响，剩余7幢楼无法进行施工建设（其发的8幢）；2017年12月1日广西汇通古镇文化旅游开发有限公司在未与原施工单位四川省泸县第九建筑工程有限公司解除施工合同的前提下，与云设工程有限公司就剩余的7幢楼工程施工事项协商一致并签订施工合同补充协议，将剩余未完成的7幢楼工程委托云南喜洲建设工程有限公司负责续的所有施工资料均以四川省泸县第九建筑工程有限公司名义报批）

监理单位：广西建通工程监理有限责任公司（监理合同期限为2015年3月4日至2017年10月4日，超过期限后双方均未续签协议，双方口头协作及退场事宜，2018年7月3签订退场协议，事发期间项目处于无监理管理状态）

四、事故主要经过，应急救援及善后处理情况

2018年7月7日，云南喜洲建设工程有限公司田阳县田州古城二期二标段（清风苑）项目部抹灰施工班组在一标段（明月湾）8幢进行内墙抹业。上午7时左右，方玉农（死者）、黄承意、黄忠民、方云勇、方元奇、黄尚友共7人开始上工地开始做工,方玉农主要负责捞浆、吊浆和运浆作业六个人主要负责抹灰施工。吊浆的方式是，先由一楼的工人将装有拌制好砂浆的手推斗车挂到一台单臂吊机（天使吊）的挂钩上，再由在二楼卸料玉农自己启停吊机开关，将装有砂浆的手推斗车吊到二楼卸料平台，然后再推运砂浆给其他的抹灰工。当天整个上午，黄忠民负责在一楼负责装浆车，方玉农跟平时一样在二楼卸料平台吊运浆，整个分工施工作业就这样进行到了十一点左右，黄忠民在一楼装挂好一手推斗车的砂浆给方玉农启上二楼准备抹灰，刚走到楼梯的一半，突然听见有人从二楼掉下来的叫喊声，他就跑到二楼卸料平台往下看，看见原来在二楼卸料平台吊浆、运浆已经躺在一楼的地板上。黄忠民立刻和其他工友跑到一楼，来到方玉农身边时，见方玉农的头部受伤流血，头部一侧已经凹陷，方元会和黄忠民将起来，见他已经不省人事，伤势很重，黄承意和黄忠民马上拨打120和110求救，同时通知项目部领导和抹灰包工头。大约过了二十分钟，相110,120赶到现场后对现场及受害者进行处置，经过120急救对受害者进行检查，由于掉落时头部着地失血过多，伤势过重，已无生命体征，宣布死t

接到事故报告后，县人民政府立即组织县安监局、住建局，公安局、田州镇人民政府等单位领导及工作人员赶往事故现场进行处置，组织事善后处理工作。在县工作组的协调及云南喜洲建设工程有限公司田阳县田州古城二期二标段（清风苑）项目部的配合下，施工单位与死者家属双方亡赔偿协议，并于7月7日晚将死者运回平果老家安葬，家属情绪稳定。

五、事故现场勘察情况

经事故调查组在现场勘察，一台单臂吊机（天使吊）安放在事发现场三楼，启停开关装在二楼，在三楼半空中有一个手推斗车悬挂着（出事的斗车），经现场核实，二楼卸料平台到地面的高度约有3.6米。(后附有现场照片）

六、事故原因

（一）直接原因

云南喜洲建设工程有限公司田阳县田州古城二期二标段（清风苑）项目部抹灰施工班组的员工方玉农对单臂吊机操作不当，在单臂吊机把装浆的手推斗车吊升到二楼卸料平台时没有关停而贸然去拉手推斗车，此时手推斗车继续往上升，方玉农被上升的手推斗车带离卸料平台而坠落到水头部砸地致死。是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、工人安全意识淡薄，不戴安全帽，违规违章操作，是造成本次事故的间接原因之一。

2、云南喜洲建设工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全生产投入不足，违规使用国家禁止使用的吊装设备，致使施工作业得保障；没有安全管理人员对事发施工现场进行严格安全管理，对违规违章作业行为未及时发现并制止，是造成本次事故的间接原因之一。

3、广西建通工程监理有限责任公司，在2017年10月4日监理合同到期后未跟建设单位终止合同或续约，导致合同到期至2018年7月3日时该工作处于非正常监理状态，在跟业主终止监理合同后没有到主管部门解锁备案，导致主管部门对项目处于无监理的状态不知情，是造成本次事故的之一。

4、广西汇通古镇文化旅游开发有限公司，一方面，明月湾项目竣工验收后，没有跟原施工单位解除合同，剩下未完成建设的工程也没有办续，没有到主管部门办理变更手续就擅自委托另一家公司续建；另一方面，在没有新的监理单位进场之前就跟原监理单位终止合同，导致项目施工理状态，是造成本次事故的间接原因之一。

七、事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是建筑工程市场行为不规范，安全生产主体责任落实不到位，安全生产费用投入不足，员工安全意识淡薄，所发生的一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

1、方玉农，安全意识淡薄，违章作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其任何责任。

2、曾朝平，作为抹灰工包工头，对民工的班前安全教育培训不到位，疏忽管理，对事故的发生负有管理责任，建议云南喜洲建设工程有限司的相关规定对其进行处理。

3、杨松，作为项目部分管安全工作的副经理，无公司任命函，无相关安全员执业证书，在施工期间没有安排安全管理人员在事发施工现理，对事故的发生负有管理责任，建议云南喜洲建设工程有限公司按公司的相关规定对其进行处理。

4、苏子荣，作为项目部负责人及法人代表，对公司的安全生产工作负全面管理，未认真履行职责，对事故的发生负主要领导责任，建议由按《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其进行处罚。

5、云南喜洲建设工程有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，违规使用国家禁止使用的吊装设备，对施工现场安全防护措施不到位的安全教育培训不足，项目施工期间，专职安全员请假不在岗，所委托的现场管理人员没在事故施工现场进行严格安全管理，未能提供项目部管理劳动合同、社保支付、工资支付等凭证，涉嫌挂靠，且项目部管理人员未经公司授权，对事故的发生负有管理责任，建议由县安监局按《中华人民全生产法》的有关规定对其进行处罚。

6、广西建通工程监理有限责任公司，合同到期后没有及时跟广西汇通古镇文化旅游开发有限公司签订合同延续并参与该项目监理工作至20
30日，而至2018年7月3日才签订终止合同及退场协议，也未及时报我主管部门县住建局解锁备案，对事故的发生负有监督管理责任，建议由县住关法律法规对其进行处罚。

7、广西汇通古镇文化旅游开发有限公司，尚未跟四川省泸县第九建筑工程有限公司解除施工合同，就跟云南喜洲建设工程有限公司签订补建，直接将剩余未完成的工程委托云南喜洲建设工程有限公司进行施工建设，涉嫌违法发包，对事故的发生负有管理责任，建议由县住建局按相关对其进行处罚。

九、防范措施

为了避免类似事件的再次发生，提出如下防范建议：

1、严格落实企业安全生产主体责任及安全生产“五落实五到位”，将安全生产责任落实到每个岗位，增强企业员工全员安全意识及责任意识。

2、企业要严格按照“全覆盖、零容忍”的要求全面开展安全生产隐患大排查活动，对排查出来的隐患和问题要采取有效措施进行整改，消患，杜绝安全事故的发生。

3、加强现场监督管理，要做好工地施工现场危险点分析和安全风险评估，严格按操作规程及方案要求操作。危险作业场所施工要指派专人挥管理，杜绝“三违”现象的发生。

4、认真吸取此次事故教训，严格落实员工“三级”教育，强化员工安全技术培训教育，提高员工安全意识和自我保护意识，危险作业场所无管理人员，禁止作业。

5、项目建设单位、施工单位、监理单位要严格报批、备案、解锁等程序到主管部门办理相关合法手续，未经批准的，尚未签约新监理单位目管理的，严禁施工建设。

附件：1、参加事故调查报告讨论人员名单。

2、事故现场照片。





主办：广西百色市田阳区人民政府

地址：广西百色市田阳区田州镇解放中路42号　邮编：533600

桂公网安备45102102000105号

桂ICP备17007357号　　网站标识码 ：4510210001